

N° de Greffe : P202601477

N° de Parquet :

JUGE COMMISSAIRE : Madame Béatrix PERET

ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE : Maître Aurélia PERDEREAU

Mandataire Judiciaire : Selas Etude JP - Me Jérôme PIERREL

SARL VOLK

RAPPORT EN VUE DU MAINTIEN RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

**Audience du 27 mai 2026
Chambre 2-4 Section 1**

<i>Fiche synthétique de la situation de l'entreprise à l'ouverture de la procédure</i>	<i>2</i>
<i>PARTIE I – Situation sociale de la SARL VOLK</i>	<i>4</i>
<i>PARTIE II – Situation passive de la SARL VOLK</i>	<i>7</i>
<i>PARTIE III – Avis du mandataire judiciaire</i>	<i>12</i>

FICHE SYNTHETIQUE DE LA SITUATION DE L'ENTREPRISE A L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE

RENSEIGNEMENTS SUR LA PROCEDURE	
<i>Nature de la procédure</i>	Redressement judiciaire
<i>Date d'ouverture de la procédure</i>	1 avril 2026
<i>Mode de saisine</i>	Déclaration de cessation des paiements
<i>Date de cessation des paiements</i>	1 octobre 2024
<i>Fin de la période d'observation</i>	1 ^{er} octobre 2026
<i>Date de publication au BODACC</i>	17 avril 2026
<i>Fin du délai de déclaration des créances</i>	17 juin 2026
<i>Date limite de dépôt de l'état des créances</i>	1 octobre 2026

RENSEIGNEMENTS SUR L'ENTREPRISE	
<i>Activité au K BIS</i>	Construction de maisons individuelles
<i>Date de création de l'entreprise</i>	9 novembre 2015
<i>Dirigeant</i>	Alexandru EVSTRATI, 127 avenue du Général de Gaulle - 94320 Thiais
<i>Siège social</i>	28 rue de Chabrol – 75010 Paris Domiciliation – absence de bail commercial identifié
<i>Situation sociale</i>	6 salariés à l'ouverture / 3 salariés actuellement 3 prud'hommes en cours Demande AGS en cours de formalisation
<i>Chiffre d'affaires (dernier exercice)</i>	2,1 M€ environ en 2023 selon le dirigeant
<i>Litige(s) en cours</i>	Contentieux avec la CIBTP
<i>Nature des difficultés ayant conduit à l'ouverture de la procédure</i>	• Sous-estimation du passif à la suite de l'acquisition de la société, • Impayés clients et tensions de trésorerie ; • Dettes sociales et fiscales impayées ; • Saisies des créanciers ; • Difficultés de gestion ayant conduit à la cessation des paiements.

RENSEIGNEMENTS SUR LA SITUATION PATRIMONIALE DE L'ENTREPRISE	
<i>Situation active</i>	220 662,18 € (Selon Déclaration de Cessation des Paiements)
<i>Situation passive</i>	833 388,22 € (Selon Déclaration de Cessation des Paiements) 14 069 087,48 € (Selon Liste du Débiteur) 768 028,22 € (Selon Liste du Débiteur retraitée) 82 944,80 € (déclarés à la procédure à ce jour)

PERSPECTIVES DU DOSSIER	
<i>Issue souhaitée par le dirigeant</i>	Plan de redressement
<i>Avis du Mandataire Judiciaire sur le maintien de la Période d'Observation</i>	Défavorable

PARTIE I
SITUATION SOCIALE
DE LA SARL VOLK

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 1 avril 2026, le Tribunal des Activités Economiques de PARIS a prononcé, sur Déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SARL VOLK sis 28 rue de Chabrol - 75010 Paris.

Ce même jugement a désigné :

- Madame Béatrix PERET, en qualité de juge-commissaire,
- La SELARL THEVENOT PARTNERS, en la personne de Maître Aurélia PERDEREAU, en qualité d'administrateur judiciaire, avec une mission d'assistance.
- La SELAS ETUDE JP - Maître Jérôme PIERREL en qualité de Mandataire Judiciaire ;
- La SELARL FARRANDO & ASSOCIÉS, 7 rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris, commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prise prévue à l'article L. 622-6 du Code de commerce.

La période d'observation a été ouverte pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 1^{er} octobre 2026.

SITUATION SOCIALE

➤ Nombre de salariés à l'ouverture de la procédure

La SARL VOLK employait 6 salariés à l'ouverture de la procédure.

Emploi	Entrée le	Salaire mensuel (€)
CHAUFFEUR MAÇON	22/06/2022	1202.00
CHAUFFEUR MAÇON	25/02/2020	1823.07
MANŒUVRE MAÇON	27/07/2022	1823.07
MANŒUVRE	28/11/2016	0.00
MANŒUVRE	18/09/2017	1823.07
COORDINATEUR CHANTIER	01/12/2025	2426.56

L'effectif est passé de 6 salariés à l'ouverture à 3 salariés actuellement, les 3 autres salariés étant en absence injustifiée.

➤ Créances salariales dues à l'ouverture de la procédure

En l'état, une demande de prise en charge auprès de l'UNEDIC-AGS a été évoquée dès les premiers échanges avec les organes de la procédure et apparaît désormais en cours de formalisation par la société et son conseil.

Cette demande porterait sur les reliquats de salaires des mois de février et mars 2026.

Il est précisé que la société emploierait actuellement trois salariés et que les rémunérations postérieures au jugement d'ouverture ainsi que les cotisations sociales afférentes auraient été intégralement réglées.

Les organes de la procédure demeurent dans l'attente de la transmission des éléments nécessaires à l'établissement des relevés et à la mise en œuvre des prises en charge sollicitées.

➤ Contentieux prud'homaux

Il existe trois procédures prud'homales en cours à la date d'ouverture de la procédure collective, selon les indications communiquées par le dirigeant.



À ce stade, les organes de la procédure demeurent dans l'attente de la transmission des éléments et pièces permettant d'apprécier précisément l'état d'avancement et l'objet de ces instances.

PARTIE II
SITUATION PASSIVE
DE LA SARL VOLK

RAPPEL DE LA PROCEDURE DE DECLARATION DE CREANCES

➤ **L'information des créanciers**

Dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L. 622-6 et R. 622-5 du code de commerce, le dirigeant de la SARL VOLK, Monsieur Alexandru EVSTRATI, a été invité à remettre, dans un délai de 8 jours, la liste des créanciers connus à l'ouverture de la procédure.

La liste des créanciers a été remise à l'Exposante en date du **20 avril 2026**.

Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 622-21, alinéa 1^{er} du Code de commerce, les créanciers portés à la connaissance de l'Exposante, par le biais de la liste des créanciers ainsi que l'état des inscriptions de privilèges, ont été invités à déclarer leurs créances.

Ainsi, 9 invitations à déclarer par lettre simple ont été adressées aux créanciers en date du 22 avril 2026.

Et, 2 créanciers ont été avisés de l'ouverture de la procédure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2026 à raison de leur inscription sur l'état des privilèges et nantissement.

➤ **Les délais de déclaration de créances**

Conformément aux dispositions des articles L.622-24 et R. 622-24 du Code de commerce, le délai pour procéder à la déclaration de créances est fixé à deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au BODACC pour les créanciers demeurant sur le territoire de la France Métropolitaine et de quatre mois pour les créanciers ne demeurant pas sur ce territoire.

La publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL VOLK est intervenue en date du **17 avril 2026**.

Conformément aux dispositions des articles L.622-24 et R.622-24 du code de commerce, le délai de déclaration de créances expire le **17 juin 2026** pour les créanciers demeurant sur le territoire de la France Métropolitaine et le **17 août 2026** pour les créanciers hors métropole.

S'agissant des créanciers avertis par courriers recommandés, le délai de déclaration des créances court à compter de la réception de l'invitation à déclarer.

➤ **La vérification du passif**

Il convient de rappeler que le Tribunal de commerce de PARIS a fixé, dans son jugement en date du 1 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article L. 624-1 du Code de commerce, à 12 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, le délai pour déposer la liste des créances déclarées avec les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente.

MONTANT DU PASSIF DE LA SARL VOLK

➤ Passif annoncé à l'ouverture de la procédure

Le passif tel que porté sur la déclaration de cessation des paiements se décompose comme suit :

Créances	Montant échu	Montant à échoir
Créances salariales	3 643,48 €	
Créances fiscales	10 956,00 €	
Créances sociales	772 439,00 €	
Créances nanties		
Créances bancaires	6 400,00 €	
Créances locatives		
Créances en compte courant d'associés		
Créances chirographaires	39 950,00 €	
TOTAL		833 388,48 €

Le montant du passif déclaré par le débiteur pour le compte de ses créanciers, conformément à l'article L. 622-6 du Code de commerce se décompose comme suit :

Le passif tel que porté sur la déclaration de cessation des paiements se décompose comme suit :

Nature des créances	Montant
Créance superprivilégiée de l'AGS	0,00 €
Créances privilégiées	721 678,48 €
Créances chirographaires	13 347 409,00 €
Créances provisionnelles	0,00 €
Créances à échoir	0,00 €
TOTAL	14 069 087,48 €
Créances privilégiées à échoir	0,00 €
Créances chirographaires à échoir	0,00 €

Il convient toutefois de préciser qu'une anomalie matérielle a été relevée dans la liste des créanciers transmise par le conseil du dirigeant. En effet, une créance fournisseur déclarée au nom de la société PEINTURE DE PARIS y figure pour un montant de 13 314 374,00 €, alors que la déclaration de cessation des paiements mentionne une créance de 13 314,74 €. Cette différence apparaît manifestement procéder d'une erreur de saisie dans la liste des créanciers.

Après retraitement, le passif chirographaire doit donc être ramené à 46 349,74 €, soit : 13 347 409,00 € – 13 314 374,00 € + 13 314,74 € = 46 349,74 €.

Le passif total retraité s'établit ainsi comme suit :

Nature des créances	Montant retraité
Créance superprivilégiée de l'AGS	0,00 €
Créances privilégiées	721 678,48 €
Créances chirographaires	46 349,74 €
Créances provisionnelles	0,00 €
Créances à échoir	0,00 €
TOTAL	768 028,22 €
Créances privilégiées à échoir	0,00 €
Créances chirographaires à échoir	0,00 €

L'écart constaté entre le montant du passif mentionné dans la déclaration de cessation des paiements et celui résultant de la liste des créanciers transmise à l'Exposante s'explique principalement par l'absence, dans cette dernière, de la créance PRO BTP d'un montant de 65.360,00 €, pourtant déclarée dans la déclaration de cessation des paiements.

➤ **L'état du passif déclaré par les créanciers**

Au jour du présent rapport, le délai de déclaration de créances n'étant pas encore expiré, 7 créanciers ont déclaré leur créance au passif de la SARL VOLK qui se décompose comme suit :

Créance superprivilégiée de l'AGS :	0,00 €
Créances privilégiées :	67 142,00 €
Créances chirographaires :	15 802,80 €
Créances provisionnelles :	0,00 €
Créances à échoir :	0,00 €
TOTAL	82 944,80 €
dont,	
Créances privilégiées à échoir :	0,00 €
Créances chirographaires à échoir :	0,00 €

Observations :

1. L'Administration fiscale a déclaré une créance d'un montant de **2 438,00€**. Il convient de rappeler que la SARL VOLK a annoncé une créance d'un montant de 10 956,00€ à l'ouverture de la procédure.

2. L'URSSAF n'a déclaré aucune créance à ce stade de la procédure. Il convient de rappeler que la SARL VOLK a annoncé une créance d'un montant de 290 272,00€ à l'ouverture de la procédure.

3. La CIBTP n'a pas déclaré de créance à ce stade de la procédure. Il convient de rappeler que la SARL VOLK a annoncé une créance d'un montant de 416 807,00€ à l'ouverture de la procédure.

4. PRO BTP CONTENTIEUX, a déclaré une créance d'un montant de 70 008,00€. La SARL VOLK n'a annoncé une créance d'un montant de 35 360,00€ au sein de la déclaration de cessation des paiements.

En conséquence, les écarts constatés entre le passif annoncé à l'ouverture de la procédure et le passif effectivement déclaré résultent principalement, d'une part, du retraitement de l'erreur matérielle affectant la créance de la société PEINTURE DE PARIS figurant dans la liste des créanciers transmise par le débiteur et, d'autre part, des déclarations de créances effectivement régularisées par certains créanciers depuis l'ouverture de la procédure.

Ainsi, le passif initialement annoncé par le dirigeant à hauteur de 14.069.087,48 € doit être ramené, après correction de l'erreur affectant la créance PEINTURE DE PARIS, à la somme de 768.028,22 €.

À ce montant doivent être ajoutées les créances déclarées par les créanciers suivants :

- ALLIANZ ASSURANCE : 869,00 € ;
- Monsieur KURYLO OLEKSANDR : 3.643,48 € ;
- PRO BTP CONTENTIEUX : 70.008,00 € ;
- SYBAIE : 4.560,49 €.

Il convient également de déduire les écarts constatés entre les montants initialement annoncés par le débiteur et ceux finalement déclarés par certains créanciers, à savoir :

- DGFIP : 8.518,00 € ;
- SPAC : 13.835,69 €.

Après prise en compte de l'ensemble de ces retraitements, le passif provisoire de la procédure peut être évalué à la somme de 810.919,81 €.

➤ **En l'état de l'évolution de la situation passive, le passif de SARL VOLK se présente comme suit :**

PASSIF			ÉCHU		PROVISIONNEL		A ÉCHOIR	
Etapas	Nb	Total	Sp & Privi	Chiro	Privi	Chiro	Privi	Chiro

Passif estimé par le débiteur	9	14 069 087,48 €	721 678,48 €	13 347 409,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Passif estimé par le débiteur retraité		768 028,22 €		46 349,74€				
Passif déclaré	7	82 944,80 €	67 142,00 €	15 802,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

➤ **Synthèse du passif soumis à la procédure**

Au regard des créances annoncées à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL VOLK, des retraitements opérés afin de corriger l'erreur matérielle affectant la créance de la société PEINTURE DE PARIS ainsi que des créances effectivement déclarées par les créanciers dans le délai prévu à l'article L. 622-24 du Code de commerce, le passif provisoirement soumis à la procédure peut être évalué à la somme de **810.919,81 €**.

PARTIE III

AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

À l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la SARL VOLK faisait état de perspectives de poursuite d'activité reposant principalement sur le recouvrement du poste clients, la reprise de chantiers en sous-traitance et la reconstitution de sa trésorerie.

Il ressort toutefois des éléments recueillis au cours de la période d'observation que la société a rencontré d'importantes difficultés dans la transmission des informations et pièces sollicitées par les organes de la procédure, notamment en raison de difficultés bancaires affectant le compte DELUBAC et d'un changement d'adresse électronique ayant retardé certains échanges.

La société fait désormais état d'une trésorerie disponible de 33.953,84 € au 19 mai 2026., outre plusieurs encaissements à intervenir à bref délai, ainsi que de la signature de trois devis représentant un chiffre d'affaires cumulé de 127.266,90 € sur les mois de mai, juin et début juillet 2026.

Le conseil du dirigeant indique également que les salaires postérieurs au jugement d'ouverture ainsi que les cotisations sociales correspondantes auraient finalement été réglés. S'agissant des créances salariales antérieures, les organes de la procédure demeurent dans l'attente de la transmission des éléments nécessaires à l'établissement des relevés et à la mise en œuvre des prises en charge AGS sollicitées.

Pour autant, malgré ces éléments communiqués postérieurement à l'audience du 20 mai 2026, plusieurs incertitudes demeurent quant à la réalité de la reprise effective de l'activité, à la pérennité du financement de la période d'observation et à la capacité de la société à apurer un passif social particulièrement important.

En outre, les éléments comptables des exercices 2023 à 2025 n'ont toujours pas été établis, plusieurs informations sollicitées par les organes de la procédure demeurent incomplètes et la société reste fortement dépendante de l'activité apportée par la société VPV, liée à l'ancien dirigeant et associé.

Enfin, la société ne justifie pas, à ce stade, de capacités de financement suffisantes permettant d'assurer durablement la poursuite de la période d'observation dans des conditions compatibles avec l'élaboration d'un projet sérieux de redressement.

Dans ces conditions, en dépit des éléments complémentaires communiqués par le conseil du dirigeant postérieurement à l'audience du 20 mai 2026, l'Exposante émet un avis réservé sur la poursuite de la période d'observation, et ce sous réserve de l'avis de l'Administrateur Judiciaire.

PARIS, le 22 mai 2026

Selas Etude JP - Me Jérôme PIERREL

